

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3150/2530

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย ฉลอง สุข สม โภชน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 10

จำเลยซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์ละทิ้งหน้าที่ไม่ขับรถยนต์นำหัวหน้างานและ
คนงานไปปฏิบัติงานตามคำสั่งและได้มอบหมายให้ จ. คนงานรายวันเป็นผู้ขับแทน
โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เป็นการปฏิบัติขัดต่อคำสั่งเรื่อง การใช้รถยนต์
ในส่วนภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ถือ
ได้ว่าจำเลยมิได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลย เมื่อ จ. ได้ขับ
รถยนต์โดยประมาท ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเคยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์มีหน้าที่
ขับรถยนต์ของโจทก์ที่เขตจังหวัดต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจำเลยได้รับมอบ
หมายให้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 83-6869 กรุงเทพมหานครไปปฏิบัติงานที่
อำเภออรัญประเทศจำเลยได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวรับช่างและคนงานจากที่ทำการ
ไฟฟ้าอรัญประเทศไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านต่าง ๆ แต่ในระหว่างทางจำเลยได้ละทิ้ง

หน้าที่โดยมอบหมายให้นายจันทร์คนงานรายวันของโจทก์ขับแทนโดยผลการและ
ผิดระเบียบคำสั่งของโจทก์เพื่อตนเองไปทำธุระส่วนตัวนายจันทร์ได้ขับรถยนต์ด้วย
ความประมาทเลินเล่อทำให้รถยนต์ตกจากถนนพลิกคว่ำเป็นเหตุให้คนงานรายวัน
ตาย 2 คนบาดเจ็บ 3 คนรถเสียหายโจทก์ต้องเสียค่าซ่อมและจ่ายเงินต่าง ๆ แก่คน
งานดังกล่าวไปรวมเป็นเงิน 145,836.66 บาทจำเลยกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
แรงงานจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ขอให้จำเลยจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ย
ให้โจทก์

จำเลยให้การว่าเช้าวันเกิดเหตุนายวิสุทธิชัยหัวหน้าจำเลยสั่งให้จำเลยขับ
รถยนต์คันเกิดเหตุไปรับนายวิทยาหัวหน้าคนงานกับคนงานไปปฏิบัติงานในช่วงเช้า
จำเลยได้ปฏิบัติตามคำสั่งโดยรับหัวหน้าคนงานและคนงานชุดที่ 1 มาลงชื่อและเวลา
ทำงานที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัฐประเทศแล้วมาที่จุดรถจอดรับ
ประทานอาหารแล้วจำเลยได้ขออนุญาตนายวิทยาเพื่อไปส่งภรรยาจำเลยกลับ
กรุงเทพมหานครและจะกลับมาทำงานในช่วงบ่ายนายวิทยานุญาตและจำเลยได้
แนะนำให้นายจันทร์เป็นผู้ขับแทนนายจันทร์ขับรถยนต์ไปรับนายสมยศหัวหน้าคน
งานและคนงานชุดที่ 2 ต่อจากนั้นนายสมยศเป็นผู้ขับแทนนายจันทร์ไปบ้านหนองผัก
แว่นที่จะไปปฏิบัติงานแต่ไปไม่ถึงรถยนต์เกิดขัดข้องนายสมศมนำรถยนต์กลับไป
ทำการซ่อมจนเวลาบ่ายจึงได้เดินทางไปปฏิบัติงานโดยนายจันทร์เป็นผู้ขับไปเมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จนายจันทร์ขับรถยนต์กลับและเกิดอุบัติเหตุขึ้นจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ
ให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงได้ความตามคำวินิจฉัยของศาล
แรงงานกลางว่าในการปฏิบัติงานในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนี้จำเลยต้องอยู่ได้บังคับ
บัญชาของร้อยตรีมนัสสรณ์พลหัวหน้าโครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบทในวันที่ 11
ตุลาคม 2525 เวลาประมาณ 7 นาฬิกาหลังจากลงชื่อและเวลาทำงานแล้วจำเลยบอก
กับนายวิทยา ร่มไทรนายช่างหัวหน้าคนงานว่าจำเลยจะพาภรรยาไปขึ้นรถยนต์กลับ
กรุงเทพมหานครและให้นายจันทร์ สุพรรณประดิษฐ์คนงานรายวันเป็นผู้ขับแทนโดย
จำเลยรับกับนายวิทยาว่าจะรับผิดชอบเองเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วนายจันทร์ได้ขับ
รถยนต์คันดังกล่าวของโจทก์นำช่างและคนงานกลับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นการกระทำ
ของจำเลยเป็นการละทิ้งหน้าที่เพราะนายวิทยาไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่จะ
อนุญาตได้ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ได้มีคำสั่งที่พ.61/2504 เรื่องการใช้รถยนต์ในส่วน
ภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงวันที่ 21 มิถุนายน 2504 เอกสารหมายเลข 10
หน้า 44 อันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์จำเลยโดยกำหนดไว้ใน
ข้อ 3 ว่าพนักงานคนใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นพนักงาน
ขับรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขับขีรถยนต์และรักษารถยนต์ให้คงอยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อยเสมอ และกำหนดไว้ในข้อ 9 ว่าในการขับขีรถยนต์ห้ามเปลี่ยนมือผู้
ขับขีโดยไม่จำเป็นและห้ามบุคคลภายนอกทำการขับขีรถยนต์ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอย่างเด็ดขาดกับกำหนดไว้ในข้อ 13 ว่าผู้ใดปฏิบัติฝ่าฝืนคำสั่งนี้จะได้รับการ
พิจารณาโดยสถานหนัก พิจารณาตามคำสั่งของโจทก์ดังกล่าวมาแล้วนี้จะเห็นได้ว่า
โจทก์มีเจตนาที่จะระมัดระวังและป้องกันมิให้พนักงานขับรถของโจทก์คนใดกระทำ
การอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์และเป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถทุกคน
จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดหากฝ่าฝืนแม้จะเกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ก็ตามผู้
ฝ่าฝืนอาจได้รับการพิจารณาโทษในสถานหนักการที่จำเลยละทิ้งหน้าที่โดยไม่ขับ
รถยนต์นำหัวหน้างานและคนงานไปปฏิบัติงานตามคำสั่งและได้มอบหมายให้นาย
จันทร์ สุพรรณประดิษฐ์คนงานรายวันเป็นผู้ขับแทนโดยมิได้รับอนุญาตจากร้อยตรี

มนัส รื่นพลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยเช่นนี้เป็นการปฏิบัติขัดต่อคำสั่งของ
โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.10 ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นถือได้ว่า
จำเลยมิได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลยแล้วเมื่อนายจันทร์ซึ่งได้
รับมอบหมายจากจำเลยให้เป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวของโจทก์และนายจันทร์ได้
กระทำโดยประมาทเลินเล่อโดยก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเช่นนี้จำเลยจึงมีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่โจทก์ได้รับอุทธรณ์ของโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟัง
ขึ้นสำหรับค่าเสียหายและดอกเบี้ยที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จะเป็นจำนวนเท่าใด
นั้นเป็นข้อเท็จจริงซึ่งศาลแรงงานกลางยังมิได้วินิจฉัยกรณีจึงจำต้องย้อนสำนวนให้
ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ต่อไป

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยใน
ประเด็นเรื่องค่าเสียหายแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(มานิช เพียรสนอง-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ